P U T U S A N
Nomo1038/Pid.Sus/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ROCKY FERNANDUS RAJAGUKGUK**;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/tanggal lahir : 38 tahun/16 November 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gaharu Gang Sidomulyo, Kelurahan Gaharu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 02 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 08 Juli 2024 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum AT. Yudhistira Pelawi, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Adil Bersama Yudhistira berkantor di Jl. Harmonika No. 22 Padang Bulan, Kel. Titi Rante, Kec. Medan Kota, Kota Medan, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 1038/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 23 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 855/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 08 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomo1038/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 08 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rocky Fernandus Rajagukguk terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum, menjual atau membeli narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis shabu”, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Dakwaan Primair);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rocky Fernandus Rajagukguk dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 3 (tiga) klip plastik kecil yang berisikan narkotika jenis shabu berat bersih 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram;

   Setelah diperiksa sisanya berupa plastik pembungkus;
   - 3 (tiga) plastik klip kecil kosong;
   - 1 (satu) bungkus kotak rokok kosong;

   Dirampas untuk dimusnahkan;
   - Uang tunai sisa hasil keuntungan penjualan shabu senilai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

   Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang seringan-ringannya atau diajatuhi pidana yang seadil-adilnya dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui menyesali perbuatannya dan Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan juga permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang dilakukan secara lisan terhadap pembelaan atau permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang dilakukan secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaan atau permohonannya semula;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Register Perkara Nomor: PDM-238/Enz.2/06/2024 tanggal 24 Juni 2024 sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa **ROCKY FERNANDUS RAJAGUKGUK** pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 19.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2024 bertempat Jalan Gaharu Gang Sidomulyo Kelurahan Gaharu Kecamatan Medan Timur Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "***Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu"*** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 19.30 wib, saksi ENDRA SYAFRIZAL bersama dengan saksi ROBERTO CARLOS ARITONANG dan saksi KHAIDIR IHSAN (Masing-masing anggota kepolisian satres narkoba polrestabes medan) mendapatkan infromasi dari masyarakat bahwa di Jalan Gaharu Gang Sidomulyo Kelurahan Gaharu Kecamatan Medan Timur adanya peredaran Narkotika jenis shabu selanjutnya para saksi menuju tempat tersebut dan sesampainya ditempat para saksi melihat Terdakwa sedang duduk dengan gerak-gerik mencurigakan lalu saksi ROBERTO CARLOS ARITONANG melakukan under cover buy dan saksi ROBERTO CARLOS ARITONANG mendekati Terdakwa dengan mengatakan:"Bang belanja" sambil memberikan uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa menerima uang dari saksi ROBERTO CARLOS ARITONANG kemudian Terdakwa pergi mengambil narkotika jenis shabu tidak berapa lama datang Teerdakwa memberikan 1 (satu) paket klip kecil berisikan shabu kepada ROBERTO CARLOS ARITONANG tiba-tiba saksi ENDRA SYAFRIZAL bersama dengan saksi ROBERTO CARLOS ARITONANG dan saksi KHAIDIR IHSAN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan para saksi melakukan penggeledahan menemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dari tangan sebelah kanan Terdakwa dan para saksi kembali menemukan 2 (dua) plastik klip shabu, 3 (tiga) buah plastik klip kecil kosong dan 1 (satu) buah bungkusan rokok kosong dari lantai tempat Terdakwa berdiri dan uang tunai senilai Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saku celana Terdakwa selanjutnya para saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari ROBI (belum tertangkap) yang mana ROBI memberikan narkotika

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

jenis shabu sebanyak ½ (setengah) gram kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa membagi narkotika jenis shabu menjadi paket-paket kecil sebanyak 10 (sepuluh) paket kecil dan Terdakwa menjual narkotika jenis shabu seharga Rp.40.000 (empat puluh ribu rupiah) dan seharga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) perpaketnya dan Terdakwa menyerahkan uang narkotika jenis shabu sebanyak Rp.325.000 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada ROBI dan Terdakwa sudah menjual narkotika jenis shabu sejak 5 (lima) bulan lalu selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna proses secara hukum;

Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 2266 / NNF / 2024 tanggal 14 Mei 2024 oleh DEBORA M. HUTAGAOL,S.Si., M.Farm., Apt. dan YUDIATNIS, S.T Nrp.78081583 masing-masing selaku pemeriksa atas perintah Dr. UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,N.Si kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti 3 (tiga) bungkus plastic bersi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram milik Terdakwa **ROCKY FERNANDUS RAJAGUKGUK** adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa **ROCKY FERNANDUS RAJAGUKGUK** pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 19.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2024 bertempat Jalan Gaharu Gang Sidomulyo Kelurahan Gaharu Kecamatan Medan Timur Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "***Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu"*** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 19.30 wib, saksi ENDRA SYAFRIZAL bersama dengan saksi ROBERTO CARLOS ARITONANG dan saksi KHAIDIR IHSAN (Masing-masing anggota kepolisian satres narkoba polrestabes medan) mendapatkan infromasi dari masyarakat bahwa di Jalan Gaharu Gang Sidomulyo Kelurahan Gaharu Kecamatan Medan Timur adanya peredaran Narkotika jenis shabu selanjutnya para saksi menuju tempat tersebut dan sesampainya ditempat para saksi melihat Terdakwa sedang duduk dengan gerak-gerik mencurigakan lalu saksi ROBERTO

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

CARLOS ARITONANG melakukan under cover buy dan saksi ROBERTO CARLOS ARITONANG mendekati Terdakwa dengan mengatakan:"Bang belanja" sambil memberikan uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa menerima uang dari saksi ROBERTO CARLOS ARITONANG kemudian Terdakwa pergi mengambil narkotika jenis shabu tidak berapa lama datang Teerdakwa memberikan 1 (satu) paket klip kecil berisikan shabu kepada ROBERTO CARLOS ARITONANG tiba-tiba saksi ENDRA SYAFRIZAL bersama dengan saksi ROBERTO CARLOS ARITONANG dan saksi KHAIDIR IHSAN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan para saksi melakukan penggeledahan menemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dari tangan sebelah kanan Terdakwa dan para saksi kembali menemukan 2 (dua) plastik klip shabu, 3 (tiga) buah plastik klip kecil kosong dan 1 (satu) buah bungkusan rokok kosong dari lantai tempat Terdakwa berdiri dan uang tunai senilai Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saku celana Terdakwa selanjutnya para saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari ROBI (belum tertangkap) yang mana ROBI memberikan narkotika jenis shabu sebanyak ½ (setengah) gram kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa membagi narkotika jenis shabu menjadi paket-paket kecil sebanyak 10 (sepuluh) paket kecil dan Terdakwa menjual narkotika jenis shabu seharga Rp.40.000 (empat puluh ribu rupiah) dan seharga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) perpaketnya dan Terdakwa menyerahkan uang narkotika jenis shabu sebanyak Rp.325.000 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada ROBI dan Terdakwa sudah menjual narkotika jenis shabu sejak 5 (lima) bulan lalu selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna proses secara hukum;

Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 2266 / NNF / 2024 tanggal 14 Mei 2024 oleh DEBORA M. HUTAGAOL,S.Si., M.Farm., Apt. dan YUDIATNIS, S.T Nrp.78081583 masing-masing selaku pemeriksa atas perintah Dr. UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,N.Si kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti 3 (tiga) bungkus plastic bersi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram milik Terdakwa **ROCKY FERNANDUS RAJAGUKGUK** adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan, kemudian Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi, sebagai berikut:

1. Endra Syafrizal, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 19.30 wib Saksi dan rekan Saksi dari kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bertempat di Jalan Gaharu Gang Sidomulyo Kelurahan Gaharu Kecamatan Medan Timur Kota Medan sehubungan tindak pidana narkotika;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis shabu di Jalan Gaharu Gang Sidomulyo Kelurahan Gaharu Kecamatan Medan Timur Kota Medan, kemudian Saksi dan rekan Saksi menuju lokasi yang dimaksud;
- Bahwa sewaktu di lokasi Saksi dan Rekan Saksi melihat Terdakwa Rocky Fernandus Rajagukguk sedang duduk dengan gerak-gerik mencurigakan lalu Saksi Roberto Carlos Aritonang mendekati Terdakwa dengan mengatakan: ”Bang belanja” sambil memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa menerima uang dari Roberto Carlos Aritonang kemudian Terdakwa pergi mengambil narkotika jenis shabu tidak berapa lama datang Terdakwa memberikan 1 (satu) paket klip kecil berisikan shabu kepada Roberto Carlos Aritonang lalu Saksi bersama dengan Roberto Carlos Aritonang dan Khaidir Ihsan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi kemudian melakukan penggeledahan kepada Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dari tangan sebelah kanan Terdakwa dan dan juga menemukan 2 (dua) plastik klip shabu, 3 (tiga) buah plastik klip kecil kosong dan 1 (satu) buah bungkusan rokok kosong dari lantai tempat Terdakwa berdiri dan uang tunai senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari saku celana Terdakwa yang merupakan hasil penjualan shabu-shabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa diamankan beserta dengan barang bukti tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali Terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan pada saat pemeriksaan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Roberto Carlos Aritonang, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 19.30 wib Saksi dan rekan Saksi dari kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bertempat di Jalan Gaharu Gang Sidomulyo Kelurahan Gaharu Kecamatan Medan Timur Kota Medan sehubungan tindak pidana narkotika;
- Bahwa awalanya Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu di Jalan Gaharu Gang Sidomulyo Kelurahan Gaharu Kecamatan Medan Timur Kota Medan, kemudian Saksi dan rekan Saksi menuju lokasi yang dimaksud;
- Bahwa sewaktu di lokasi Saksi dan Rekan Saksi melihat Terdakwa Rocky Fernandus Rajagukguk sedang duduk dengan gerak-gerik mencurigakan lalu Saksi mendekati Terdakwa dengan mengatakan: ”Bang belanja” sambil memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa menerima uang dari Saksi kemudian Terdakwa pergi mengambil narkotika jenis shabu tidak berapa lama datang Terdakwa memberikan 1 (satu) paket klip kecil berisikan shabu kepada Saksi lalu Saksi bersama dengan Endra Syafrizal dan Khaidir Ihsan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi kemudian melakukan penggeledahan menemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dari tangan sebelah kanan Terdakwa dan dan juga menemukan 2 (dua) plastik klip shabu, 3 (tiga) buah plastik klip kecil kosong dan 1 (satu) buah bungkusan rokok kosong dari lantai tempat Terdakwa berdiri dan uang tunai senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari saku celana Terdakwa yang merupakan hasil penjualan shabu-shabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa diamankan beserta dengan barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis shabu tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi mengenali Terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan pada saat pemeriksaan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum juga diajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 26 April 2024 yang dibuat Santa MD Sitepu, S.H. selaku Penyidik yang menerangkan bahwa berdasarkan penimbangan yang dilakukan terhadap barang bukti dalam perkara Terdakwa Rocky Fernandus Rajagukguk berupa 3 (tiga) klipa plastik kecil yang berisikan narkotika kjenis shabu jumlah keseluruhan berat bersih 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Polri Daerah Sumatera Utara Nomor Lab: 2266/NNF/2024, tanggal 14 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm.,Apt dan Yudiatnis, S.T., terhadap barang bukti dalam perkara Terdakwa Rocky Fernandus Rajagukguk yang diduga mengandung Narkotika, dari hasil pemeriksan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Rocky Fernandus Rajagukguk** telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 19.30 wib bertempat di Jalan Gaharu Gang Sidomulyo Kelurahan Gaharu Kecamatan Medan Timur Kota Medan;
- Bahwa awalnya datang seorang laki-laki yang menghampiri Terdakwa dan mengatakan mau belanja sambil memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa menerima uang tersebut, lalu Terdakwa pergi mengambil shabu-shabu ke Roby sesudah itu Terdakwa menjumpai pembeli dan menyerahkan shabu-shabu tersebut;
- Bahwa sewaktu Terdakwa menyerahkan shabu-shabu tersebut Terdakwa langsung ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan petugas kepolisian ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis shabu di tangan Terdakwa, 2 (dua) plastik klip shabu dan 3 (tiga) buah plastik klip kecil kosong dan 1 (satu) buah bungkusan rokok kosong dari lantai tempat Terdakwa berdiri serta uang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tunai senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan shabu-shabu;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa ada mengambil narkotika jenis shabu dari Roby lalu Terdakwa membagi narkotika jenis shabu menjadi paket-paket kecil dan Terdakwa menjual narkotika jenis shabu seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perpaketnya setelah laku Terdakwa menyerahkan uangnya kepada Roby;
- Bahwa Terdakwa menjual shabu-shabu tersebut untuk memperoleh uang yang akan Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjual narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang diamankan dari Terdakwa sewaktu penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan atau bukti-bukti lain ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 3 (tiga) klip plastik kecil yang berisikan narkotika jenis shabu berat bersih 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram;

Setelah diperiksa sisanya berupa plastik pembungkus;

- 3 (tiga) plastik klip kecil kosong;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok kosong;
- Uang tunai sisa hasil keuntungan penjualan shabu senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan di depan persidangan dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 19.30 wib Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian di Jalan Gaharu Gang Sidomulyo Kelurahan Gaharu Kecamatan Medan Timur Kota Medan sehubungan tindak pidana narkotika;
- Bahwa awalnya petugas kepolsian mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu di Jalan Gaharu Gang Sidomulyo Kelurahan Gaharu Kecamatan Medan Timur Kota Medan, kemudian petugas kepolisian menuju lokasi yang dimaksud;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa sewaktu di lokasi kejadian petugas kepolisian melihat Terdakwa Rocky Fernandus Rajagukguk sedang duduk dengan gerak-gerik mencurigakan lalu petugas keplisian melakukan penyamaran dan mendekati Terdakwa untuk membeli shabu-shabu sambil memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa menerima uang tersebut kemudian Terdakwa pergi mengambil narkotika jenis shabu tidak berapa lama datang Terdakwa memberikan 1 (satu) paket klip kecil berisikan shabu kepada pembeli lalu saat itu Terdakwa langsung dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan petugas kepolisian dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dari tangan sebelah kanan Terdakwa dan juga 2 (dua) plastik klip shabu lainnya, 3 (tiga) buah plastik klip kecil kosong dan 1 (satu) buah bungkusan rokok kosong dari lantai tempat Terdakwa berdiri dan uang tunai senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari saku celana Terdakwa yang merupakan hasil penjualan shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dari Roby. Sebelumnya juga Terdakwa ada memperoleh shabu dari Roby lalu membagi narkotika jenis shabu menjadi paket-paket kecil dan Terdakwa menjual narkotika jenis shabu seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perpaketnya setelah laku Terdakwa menyerahkan uangnya kepada Roby;
- Bahwa Terdakwa menjual shabu-shabu tersebut untuk memperoleh uang yang akan Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjual narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;

2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ditujukan kepada orang-perorangan atau yang dipersamakan dengan orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Rocky Fernandus Rajagukguk ke depan persidangan, yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang didukung oleh keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa Terdakwa sebagai subjek hukum adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur yang disebutkan dalam unsur tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alasan hak yang sah atau melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu izin yang sah. Sedangkan melawan hukum memiliki makna melakukan tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian perbuatan tanpa hak atau melawan hukum dalam hal ini berkaitan dengan tindakan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Undang-undang membedakan narkotika tersebut ke dalam beberapa golongan. Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 19.30 wib Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian di Jalan Gaharu Gang Sidomulyo Kelurahan Gaharu Kecamatan Medan Timur Kota Medan sehubungan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa awalnya petugas kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis shabu di Jalan Gaharu Gang Sidomulyo Kelurahan Gaharu Kecamatan Medan Timur Kota Medan, kemudian petugas kepolisian menuju lokasi yang dimaksud. Sewaktu di lokasi kejadian petugas kepolisian melihat Terdakwa Rocky Fernandus Rajagukguk sedang duduk dengan gerak-gerik mencurigakan lalu petugas kepolisian melakukan penyamaran dan mendekati Terdakwa untuk membeli shabu-shabu sambil memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa menerima uang tersebut kemudian Terdakwa pergi mengambil narkotika jenis shabu tidak berapa lama kemudian Terdakwa datang lalu memberikan 1 (satu) paket klip kecil berisikan shabu kepada pembeli lalu saat itu Terdakwa langsung dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa dari penggeledahan yang dilakukan petugas kepolisian dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dari tangan sebelah kanan Terdakwa dan juga 2 (dua) plastik klip shabu lainnya, 3 (tiga) buah plastik klip kecil kosong dan 1 (satu) buah bungkusan rokok kosong dari lantai tempat Terdakwa berdiri dan uang tunai senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari saku celana Terdakwa yang merupakan hasil penjualan shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 26 April 2024 yang dibuat Santa MD Sitepu, S.H. selaku Penyidik yang menerangkan bahwa berdasarkan penimbangan yang dilakukan terhadap barang bukti dalam perkara Terdakwa Rocky Fernandus Rajagukguk berupa 3 (tiga) klipa plastik kecil yang berisikan narkotika jenis shabu jumlah keseluruhan berat bersih 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Polri Daerah Sumatera Utara Nomor Lab: 2266/NNF/2024, tanggal 14 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm.,Apt dan Yudiatnis, S.T., terhadap barang bukti dalam perkara Terdakwa Rocky Fernandus Rajagukguk yang diduga mengandung Narkotika, dari hasil pemeriksan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengakui memperoleh narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Roby. Sebelumnya Terdakwa juga memperoleh shabu dari Roby lalu membagi narkotika jenis shabu menjadi paket-paket kecil dan Terdakwa menjual narkotika jenis shabu seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perpaketnya dan setelah laku Terdakwa menyerahkan uangnya kepada Roby;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis habu-shabu tersebut, tetapi Terdakwa menjual narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut secara tersembunyi melalui peredaran gelap narkotika, dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang akan Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan tanpa hak dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka unsur juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dan permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang seringan-ringannya atau hukuman yang seadil-adilnya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan Terdakwa memiliki anak yang memerlukan kasih sayang orang tua serta permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi, menurut Majelis Hakim bahwa pada pokoknya penjatuhan hukuman bukanlah semata-mata sebagai pembalasan, tetapi dimaksudkan sebagai bentuk pembinaan agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi lagi perbuatannya serta menjadi orang yang lebih baik di kemudian hari. Selanjutnya perlu pula dilihat dampak dari tindak pidana narkotika yang dilakukan Terdakwa yang mempunyai pengaruh yang luar biasa dan bisa merusak moral, kesehatan dan masa depan warga masyarakat, terlebih bagi generasi muda. Oleh karena itu maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil sesuai dengan kesalahannya serta mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 3 (tiga) klip plastik kecil yang berisikan narkotika jenis shabu berat bersih 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram;
  Setelah diperiksa sisanya berupa plastik pembungkus;
- 3 (tiga) plastik klip kecil kosong;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok kosong;

Adalah merupakan barang yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sehingga dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Sedangkan barang bukti berupa:

- Uang tunai sisa hasil keuntungan penjualan shabu senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Adalah merupakan hasil atau terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sehingga dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sangat gencar memberantas peredaran gelap narkotika;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan karena dapat membawa dampak buruk yang sangat besar di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rocky Fernandus Rajagukguk terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 3 (tiga) klip plastik kecil yang berisikan narkotika jenis shabu berat bersih 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram;

   Setelah diperiksa sisanya berupa plastik pembungkus;
   - 3 (tiga) pastik klip kecil kosong;
   - 1 (satu) bungkus kotak rokok kosong;

   Dirampas untuk dimusnahkan;
   - Uang tunai sisa hasil keuntungan penjualan shabu senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

   Dirampas untuk negara;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 oleh Erianto Siagian, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Donald Panggabean, S.H. dan Muhammad Kasim, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Duma Sari Rambe, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Pantun Marojahan Simbolon, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,	Hakim Ketua,
ttd	ttd
Donald Panggabean, S.H.	Erianto Siagian, S.H., M.H.
ttd	
Muhammad Kasim, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

ttd

Duma Sari Rambe, S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)